

1504776-42.2020.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2277092/2020 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 14556879 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO,

375/20/311 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARGEU SILVA ARAUJO NETO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD

Data ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1504776-42.2020.8.26.0624

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2277092/2020 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 14556879 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO,

375/20/311 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARGEU SILVA ARAUJO NETO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD

Data da Audiência:

07/10/2022

Aos 07 de outubro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu ARGEU SILVA ARAUJO NETO, acompanhado da Defensora, Dra. Celia Regina Gonçalo; bem como as testemunhas arroladas Diogo de Oliveira Martins (Agente Penitenciário) e Joao Batista Bodo (Agente Penitenciário - CDP). Em razão da

pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ARGEU SILVA ARAUJO NETO por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, em 30 de julho de 2020, no período da manhã, nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto, situado na Rodovia SP 270, km 134, Distrito do Porto, cidade de Capela do Alto e Comarca de Tatuí, ARGEU SILVA ARAUJO NETO, qualificado nestes autos, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14 porções da droga sintética denominada "5-fluoro-MDMB-PICA", com peso bruto aproximado de 0,25 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, o denunciado praticava o tráfico nas dependências do Complexo Penitenciário de Capela do Alto, onde estava preso. Para tanto, mantinha as porções de entorpecentes escondidas nas vestes íntimas, de forma a facilitar as entregas aos interessados. Na data dos fatos, durante procedimento rotineiro de revista, o denunciado foi submetido a "scanner corporal". Foram localizadas, então, 14 porções de droga sintética "5-fluoro-MDMB-PICA" ocultas no cós da cueca de ARGEU. Foi apreendida, ainda, folha de papel contendo anotações contábeis acerca do comércio ilícito. Ofício expedido pelo Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto e Comunicado de Evento às fls. 13/6. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 9/12, e respectivo relatório de análise às fls. 62/4; complementado pelo laudo de fls. 77/82. Laudo pericial de exame em peça (anotações) às fls. 148/50. Notificação às fls. 130. Defesa preliminar apresentada às fls. 134/6, sem arrolamento de testemunhas. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 26/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 151/2). Citação às fls. 163. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 116, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, em hipótese na qual, acresça-se, o interrogado, multirreincidente, não é confesso. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos. Com efeito, ouvidos sob o crivo do contraditório, os agentes penitenciários João e Diogo foram enfáticos ao narrar que no dia e hora mencionados na inicial, numa blitz de rotina, perceberam algo

saliente sob a cueca e conduziram o detento ao scanner corporal, ali identificando a existência de anotações contábeis (laudadas às fls. 148/50) e uns "papeis" que demandavam análise e, depois se descobriu, os laudos de fls. 9/12, 62/4 e 77/82 não deixam dúvidas, tratavam-se de canabinóide sintético, substância prosrita no país e, respeitadas as ponderações da combativa defesa, o perito evidenciou o preenchimento da tipicidade legal. Interrogado, tal qual em solo investigativo, fls. 26, Argeu alegou que ao se vestir para a blitz, acabou pegando a cueca samba canção de outro detento e nela estava alocado o material ilícito. Ora, de todo desacreditada a evasiva, haja vista a circunstância da apreensão, escondidos que estavam os entorpecentes e a contabilidade na costura da cueca do próprio acusado, com a nota de que, conforme bem salientado pela titular da ação penal, não se imagina o compartilhamento de roupas íntimas no âmbito do cumprimento da pena e muito menos há indício de prova desse equívoco mencionado pelo interrogado, para o que, primeiro, teria que ter existido outra circunstância inimaginável, de os agentes determinarem ficassem todos os detentos nus para, após, comandar a vestimenta de roupas íntimas e note-se que, a despeito da entrevista reservada e prévia que fora facultada, a combativa defesa não formulou tal questionamento aos depoentes. No mais, negando o dolo de custodiar entorpecentes, o acusado deixou incontroversa a consideração de que as drogas se destinavam ao comércio, o que vem evidenciado pela concomitante existência da contabilidade, precária, mas própria desse tipo de transação, o que se pode dizer pela observação do que ordinariamente se acompanha no cotidiano de atuação na vara criminal. Ademais, inimaginável que um cidadão, recluso e habitando espaço dividido com outros presos, conseguisse manter tamanha quantidade de unidades de drogas sintéticas, mais de uma dezena, para uso exclusivo, diante dos demais companheiros de cela, de modo que inimaginável eventual desclassificação para o crime do art. 28 da Lei em comento. Enfim, bem tipificada a conduta de trazer consigo drogas destinadas ao fornecimento a terceiros. Por fim, anoto que incide, no caso, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, uma vez que o tráfico foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional, fato incontroverso nas oitivas, bem como pelos documentos apresentados. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da Lei de tóxicos. Na primeira fase, considerada a inadequação da personalidade do acusado, afinal, resistindo aos propósitos ressocializadores da pena, praticou o delito no bojo do seu cumprimento (fls. 121/3), além do que apresenta histórico de evasão (fls. 122, evento do ano de 2016) e três outras faltas médias, no mesmo ano desse episódio, caracterizador de falta grave (fls. 122/3) e condenação criminal transitada em julgado pela prática de roubo (certidão às fls. 124/5), elevo em 1/5 a pena, estabelecendo-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de outros elementos que indiquem a capacidade econômica do Réu. Na segunda fase, incidem as agravantes do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação) e da reincidência, tripla, tanto nos crimes de furto continuado quanto de roubo simples e circunstanciado (certidões às fls. 123/4 e 125), os últimos deveras graves, e em função disso, mais uma vez invocado o princípio constitucional da individualização, elevo em 1/2 a reprimenda, atingindo 09 anos de reclusão e 900 dias-multa. Na terceira fase, não há que se falar em aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente é triplo reincidente, a a indicar que faz da criminalidade o seu meio de vida. De outro turno, incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III da Lei de Drogas, por demais grave no contexto, uma vez que o Réu estava traficando no interior de um estabelecimento prisional, com capacidade para não só atingir a

saúde de um sem número de reclusos, quanto de provocar sérias desestabilizações e cometimento de outros ilícitos no interior do recinto, e em função dela, mas evitando exorbitância, promovo o aumento no patamar mínimo, de 1/6, tornando definitiva a reprimenda em 10 anos e 06 meses de reclusão e 1050 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial fechado, pois se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao Judiciário a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo. Não bastasse, o réu é triplo reincidente, praticou tráfico no cumprimento de pena e aquela agora cominada supera dez anos de privação de liberdade. Incabível qualquer espécie de substituição, tanto em virtude da hediondez, como em função do disposto no artigo 44 da Lei de Drogas, e da quantidade de pena imposta e reincidência. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR ARGEU SILVA ARAUJO NETO, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 10 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.050 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. A despeito da situação de clausura e demais circunstâncias desfavoráveis, noto que o titular da ação penal não postulou pela prisão preventiva nestes autos nos quais o sentenciado responde solto, versado sobre fatos ocorridos há mais de dois anos, de modo que não se vislumbra adequada a decretação de ofício. Recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 131)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA